

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 234/2530 พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงราย โจทก์
นาย ธง ชัย หรือเกาะ แซ่ ตั้ง จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 78, มาตรา 340, มาตรา 340 ตรี
ป.วิ.อ. มาตรา 212

ผู้เสียหายขับรถจักรยานยนต์สวนทางกับจำเลย แล้วผู้เสียหายถูกพวกของจำเลย 2 คนใช้อาวุธปืนจี้บังคับเอาทรัพย์สิน ขณะที่มีการคันตัวผู้เสียหายจำเลยขับรถจักรยานยนต์ย้อนกลับมาจอดห่างผู้เสียหายประมาณ 1 วา แต่มิได้ลงจากรถ เมื่อพวกของจำเลยได้ทรัพย์สินจากผู้เสียหายแล้ว จำเลยก็ขับรถจักรยานยนต์ออกไปและพวกของจำเลยก็ขับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายซ้อนท้ายตามไปพฤติการณ์ดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าจำเลยใช้รถจักรยานยนต์เพื่อกระทำความผิดแต่การที่จำเลยขับรถจักรยานยนต์ออกไปจากที่เกิดเหตุพร้อมกับพวก เป็นเหตุให้ผู้เสียหายซึ่งออกติดตามพวกของจำเลยไป ไม่สามารถติดตามได้ทัน ถือได้ว่าจำเลยได้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะหลบหนีไปเพื่อให้พ้นจากการจับกุมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตรี แล้ว

การที่โจทก์ฎีกาขอให้ระวางโทษจำเลยอีกกึ่งหนึ่งนั้น ถือได้ว่าโจทก์ขอให้ลงโทษตามมาตรา 340 ตรี แล้ว โดยระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 340 กึ่งหนึ่ง

รถจักรยานยนต์ของกลางเป็นเพียงยานพาหนะที่จำเลยขับมาอยู่ที่เกิดเหตุและขับออกไปจากที่เกิดเหตุ แม้จะเป็นความผิดตามมาตรา 340 ตรี แต่การจะริบได้หรือ

ไม่นั้น จะต้องเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดมาตรา 33(1)เมื่อของกลางมิใช่ทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิดจึงรับไม่ได้

โจทก์มีผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานรู้เห็นในที่เกิดเหตุเพียงคนเดียว พยานอื่นเป็นเพียงพยานแวดล้อม กรณีถือได้ว่าคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ชอบที่ศาลจะลดโทษให้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันปล้นทรัพย์สินผู้เสียหายโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะไล่ติดตาม และใช้อาวุธปืนในการปล้น และจำเลยกับพวกได้หลบหนีไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ของจำเลย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตร., 83,33 ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหาย และขอให้รับของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตร., 83 ลงโทษจำคุก 20 ปี รับของกลาง ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรค 2 จำคุก 12 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 8 ปี รถจักรยานยนต์ของกลางไม่รับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เมื่อผู้เสียหายขับรถจักรยานยนต์สวนทางกับจำเลยซึ่งขับรถจักรยานยนต์เช่นกัน แล้วผู้เสียหายไปได้อีกประมาณ 10 เมตร ก็ถูกพวกของจำเลยอีก 2 คนใช้อาวุธปืนจี้บังคับเอาทรัพย์สินจากผู้เสียหายและขณะที่มีการค้นตัวผู้เสียหายอยู่ จำเลยได้ขับรถจักรยานยนต์ย้อนกลับมาจอดห่างผู้เสียหายประมาณ 1 วา จำเลยมิได้ลงจากรถจักรยานยนต์เมื่อพวกของจำเลยได้ทรัพย์สินจากผู้เสียหายแล้ว จำเลยจึงขับรถจักรยานยนต์ของจำเลยออกไป และพวกจำเลยอีก 2 คนก็ขับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายซ้อนท้ายตามไป พฤติการณ์ดังกล่าวไม่พอฟังว่าจำเลยได้ใช้รถจักรยานยนต์ของตนเพื่อกระทำความผิด จำเลยเพียงแค่ใช้รถจักรยานยนต์ของตนเป็นยานพาหนะขับมาyingที่เกิดเหตุ และขับออกไปจากที่เกิดเหตุ แต่การที่จำเลยขับรถจักรยานยนต์ของตนออกไปจากที่เกิดเหตุพร้อมกับพวกของจำเลยอีกสองคนซึ่งพาเอาทรัพย์สินที่ปล้นจากผู้เสียหายไปได้ และเป็นเหตุให้ผู้เสียหายซึ่งได้ออกติดตามจำเลยกับพวกไป ไม่สามารถติดตามได้ทัน จึงฟังได้ว่าจำเลยได้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุเพื่อให้พ้นจากการจับกุม อันถือได้ว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตรี ด้วยที่โจทก์ขอมาท้ายฎีกาว่าขอให้ระวางโทษจำเลยอีกกึ่งหนึ่งนั้น ถือได้ว่าโจทก์ขอให้ลงโทษตาม มาตรา 340 ตรี โดยระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 340 กึ่งหนึ่งนั้นเอง ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

ส่วนที่โจทก์ฎีกาขอให้ปรับรถจักรยานยนต์ของกลางนั้นเห็นว่าเมื่อรถจักรยานยนต์ของกลางมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด แต่เป็นเพียงยานพาหนะที่จำเลยขับมาyingที่เกิดเหตุ และขับออกไปจากที่เกิดเหตุ เมื่อการปล้นทรัพย์สินสำเร็จแล้วเท่านั้น ซึ่งแม้จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตรี ดังได้วินิจฉัยมาข้างต้นก็ตาม แต่การที่จะปรับได้นั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อ

ใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) เมื่อรถจักรยานยนต์ของกลางมีใช้ทรัพย์สินที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะริบได้ตามบทมาตราดังกล่าว จึงจะสั่งริบหาได้ไม่ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าไม่สมควรลดโทษให้จำเลย เนื่องจากคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณานั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์มีประจักษ์พยานรู้เห็นในที่เกิดเหตุคือผู้เสียหายเพียงคนเดียวเท่านั้น พยานโจทก์ปากอื่นเป็นเพียงพยานแวดล้อม กรณีถือได้ว่าคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่รับสารภาพนั้นเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล ที่ศาลอุทธรณ์ลดโทษให้จำเลยนั้นชอบแล้วฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 ตีด้วย ลงโทษจำคุก 18 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามมาตรา 78 คงจำคุก 12 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>